

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7421/2551

นายพจน์ เพชรบูรณ์ ในฐานะส่วนตัว

และ

ผู้จัดการมรดกของนางศรีรัตน์ เพชร

บูรณ์ กับพวก

โจทก์

นายสมบูรณ์หรือเดชสมบูรณ์ จีรอรธ

พงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 260, มาตรา 267

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อรั้วสังกะสี รื้ออิฐบล็อก และสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดิน โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วสังกะสีและรื้ออิฐบล็อกรวมทั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินออกชั่วคราวและห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินพิพาทจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี คำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาจึงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 260 (2) มิใช่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 267

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อรั้ว
สังกะสี รื้ออิฐบล็อก และสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินโฉนดเลขที่ 200 เนื้อที่
ประมาณ 38 ตารางวา ซึ่งโจทก์ทั้งสองใช้เป็นทางรถยนต์เข้าออกจากบ้านไปยังซอย
รัชฎาภิเษกมีให้ปิดกันอีกต่อไปและให้พิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นทางภาระ
จำยอมโดยอายุความสำหรับที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทาง
ภาระจำยอมให้แก่โจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาและขอไต่สวนในกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วสังกะสีและรื้ออิฐบล็อกรวม
ทั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินโฉนดเลขที่ 200 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ออกชั่วคราว และห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวางทาง
เข้าออกในที่ดินพิพาทดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาดัง
กล่าว

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมให้
เป็นพับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล (ที่อุทธรณ์อุทธรณ์) ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อรั้วสังกะสี รื้ออิฐบล็อก และสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินโฉนด 200 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วสังกะสีและรื้ออิฐบล็อกรวมทั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินโฉนดเลขที่ 200 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร ออกชั่วคราวและห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินพิพาทจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายชนะคดี คำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260 (2) มิใช่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 267 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ไพโรจน์ วายุภาพ-ธนัท วิรูปุตร์-พิชัย อภิชาติอำมฤต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ